

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시정 및 제도상 개선요구

제 목 해양오염방지설비검사 실시 부적정

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사, 완도지사, 포항지사, 창원지사,공단 검사본부
검사관리실

1. 업무 개요

동해지사에서는 「해양환경관리법」 제49조에 따라 2024.02.27. □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 1.99톤) 등 3척의 해양오염방지설비검사를 실시하고, 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

같은 법 하위법령인 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제40조 제3항에 따르면 총톤수 2톤 미만의 선박은 중간검사를 면제하도록 되어있다.¹⁰⁾

따라서 총톤수 2톤 미만의 선박은 5년 주기로 해양오염방지설비 정기검사만 실시해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표1] “동해지사 해양오염방지설비검사보고서 작성 부적정 내역”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

10) 2019.09.11. 선박에서의 오염방지에 관한 규칙 제40조 제3항 개정 : 2톤 미만인 선박에 대해서는 중간검사를 생략

[표1] 동해지사 해양오염방지설비검사보고서 작성 부적정 내역

구분	선박번호 및 명칭	선박제원	검사종류 및 검사일자	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	총톤수 : 1.99톤 선박길이 : 7.54미터	정기검사 (2024.02.27.)	◦ 총톤수 2톤 미만의 선박은 차기검사를 5년 주기로 정 기검사를 지정해야 하나 제1종중간검사를 지정함
2	00000000-00000000 (□□□□◇호)	총톤수 : 1.90톤 선박길이 : 7.54미터	정기검사 (2023.06.07.)	◦ 총톤수 2톤 미만의 선박은 차기검사를 5년 주기로 정 기검사를 지정해야 하나 제1종중간검사를 지정함
3	00000000-00000000 (□□호)	총톤수 : 1.90톤 선박길이 : 7.54미터	정기검사 (2023.02.09..)	◦ 총톤수 2톤 미만의 선박은 차기검사를 5년 주기로 정 기검사를 지정해야 하나 제1종중간검사를 지정함

이와 유사한 사례가 없는지 전체 지사에서 실시한 해양오염방지설비검사를 점검한 결과¹¹⁾ [표2] “타지사 해양오염방지설비검사 실시 부적정 내역”과 같이 부적정 사례가 3건이 식별되었다.

[표2] 타지사 해양오염방지설비검사 실시 부적정 내역

구분	선박번호 및 명칭	선박제원	검사종류 및 검사일자	사유(관할지사)
1	00000000-00000000 (□□호)	총톤수 : 1.96톤 선박길이 : 8.02미터	제1종중간검사 (2023.10.16.)	◦ (포항지사) 총톤수 2톤 미 만의 선박은 중간검사를 생략하도록 하고 있으나 제1종중간검사를 실시함
2	00000000-00000000 (제◇□□호)	총톤수 : 1.99톤 선박길이 : 8.32미터	정기검사 (2023.06.22.)	◦ (완도지사) 총톤수 2톤 미 만의 선박은 차기검사를 5 년 주기로 정기검사를 지 정해야 하나 제1종중간검 사를 지정함
3	00000000-00000000 (□□호)	총톤수 : 1.98톤 선박길이 : 8.27미터	제1종중간검사 (2022.11.17.)	◦ (창원지사) 총톤수 2톤 미 만의 선박은 중간검사를 생략하도록 하고 있으나 제1종중간검사를 실시함

11) 동일 지적사례인 동해지사 종합감사 공유 알림(2022.06.28., 감사실-1351) 이후 감사일 현재까지 점검함

위와 같은 사례가 발생한 원인을 조사한 결과 담당 검사원의 업무착오가 주된 원인이고, 동일 감사지적 사례방지를 위해 실시한 문서에 대한 교육이 충분히 이뤄지지 않았기 때문이다.

계속적인 업무착오를 방지하기 위하여 2톤 미만의 해양오염방지설비검사의 경우에는 차기검사가 제1종중간검사가 지정되지 않도록 시스템 개선 필요성을 확인하였다.

4. 조치할 사항

- 동해지사장, 완도지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, □□호, □□□□◇호, □□호(이상 동해지사) 및 제◇□□호(완도지사) 해양오염방지 검사증서를 회수하여 차기검사를 수정하여 검사증서를 재교부하시기 바랍니다.(시정)

- 포항지사장, 창원지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, □□호 검사수수료 18,700원(포항지사), □□호 검사수수료 30,250원(창원지사)을 소유자에게 환급하시기 바랍니다.(시정)

- 검사관리실장은

앞으로 2톤 미만의 해양오염방지설비검사에서 차기검사 지정시에는 정기검사만 지정되도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)